安徽省淮南市潘集区人民法院
民事判决书

(2025)皖0406民初3597号

原告：王丽，女，1997年4月20日出生，汉族，住安徽省淮南市潘集区夹沟乡东王村东王庄10户，公民身份号码340406199704201222。

委托诉讼代理人：赵光辉，安徽国恒律师事务所律师。

委托诉讼代理人：丁圣华，安徽国恒律师事务所律师。

被告：陈国珍，女，1955年10月20日出生，汉族，住安徽省淮南市潘集区夹沟镇华李村华李队31号，公民身份号码340406195510201242。

委托诉讼代理人：朱琪，安徽省淮南市潘集区田集乡法律服务所基层法律服务工作者。

原告王丽与被告陈国珍健康权纠纷一案，本院于2025年7月24日立案，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告王丽委托诉讼代理人赵光辉到庭参加诉讼，被告陈国珍委托诉讼代理人朱琪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

王丽向本院提出诉讼请求：1、依法依法判决被告立即支付原告医疗费1969.94元、住院伙食补助费160元、营养费280元、护理费713.2元、误工费2694元、鉴定费900元、交通费200元，上述费用共计人民币7017.14元。2、本案的全部诉讼费用由被告承担。事实和理由:2023年11月8日15时许,在潘集区夹沟镇华李村班南队田地里,因被告陈国珍一家截断了原告一家的水管,原告婆婆王怀侠知道后要去截断陈国珍家的水管,因此二人发生冲突。此次纠纷造成王丽受伤,经120急救送至淮南市第五人民医院医治,诊断为闭合性颅脑损伤轻型、面部损伤。为维护原告的合法权益,特依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国民事诉讼法》等相关法律规定,向贵院提起诉讼,请求依法判决支持原告的诉讼请求。

陈国珍辩称：1、原告诉请与事实不符，本案原告过错较大，

原告所受伤没有经过公安机关确认受伤记录表，证明不了原告受伤。2、本案中原告应该承担全责或主责，从本案公安机关处罚决定可以看出，本案原告被拘留 10 天，并处罚款 500 元，被告被拘留 7 天，罚款 300 元。本案原告被处罚依据是殴打他人并且殴打 70 岁的老人，所以可以看出本案原告责任重大，应该承担全责或主责。本案发生在 2023 年 12 月 8 日，原告住院时间是 2023 年 11 月 9 日，原告治疗的伤我们认为不是与被告发生时受到的伤，可以说本案原告治疗的费用与本案无关，本案被告也受到原告的伤害，我们有门诊病历和公安机关的伤害案件记录表，还有公安机关对受伤的部位的照片 2 张，可以证实本案被告收到原告殴打致伤，虽然没有反诉，但是被告也受伤了。综上，希望法院查明事实，依法驳回原告对被告的起诉。

经庭审举证，本院确认本案事实如下：2023 年 11 月 8 日 15 时许，原被告双方因灌溉用水水管问题，发生口角、辱骂、最终厮打在一起。报警后双方被带至派出所处理。

2023 年 11 月 9 日王丽到淮南市第五人民医院就诊，入院诊断为闭合性颅脑损伤、面部损伤。住院 4 天，花费医药费 1969.94 元，出院诊断为闭合性颅脑损伤、面部损伤。

2024 年 4 月 15 日淮南市公安局潘集分局对王丽处以行政拘留十日并处罚款五百元。

2024 年 4 月 19 日淮南市公安局潘集分局对陈国珍处以行政拘留七日并处罚款三百元。

本案诉讼中，王丽向本院申请三期鉴定。经本院组织，安徽瑞普司法鉴定所出具鉴定意见，王丽误工期 15 日，护理期 4 日，营养期 7 日，花费鉴定费 900 元。

另查明，2024 年居民服务、修理和其他服务业年收入为 56902 元即 155.9 元/天，2023 年安徽省农林牧渔行业就业人员年平均收入 65541 元即 179.56 元/天。

本院认为，公民的身体权受法律保护，任何组织和个人不得侵害。侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。行为人因过错侵害他人民事权益造成损害

的，应当承担侵权责任。被侵权人对同一损害的发生或者扩大有过错的，可以减轻侵权人的责任。本案原被告双方为同村村民，在生产、生活中应本着方便生活、睦邻友好、团结互助妥善处理邻里纠纷，但两被告未能妥善处理纠纷，导致本案的发生，结合公安的机关的处罚决定，双方对纠纷的发生、发展均有过错，本院酌定原被告双方各承担损失的 50%。关于王丽事发第二天到医院就医是否与本案具有关联性问题。结合王丽在公安机关的笔录口述其有受伤，及鉴定机构鉴定报告中分析说明中阐述“王丽外伤至就医期间未见二次外伤史，认为其上述损伤符合本次外伤所致”，本院认定王丽事发第二天到医院就医与本案具有关联性。

原告王丽主张的各项赔偿项目本院核定如下：1、医疗费，结合相关票据，医疗费为 1969.94 元；2、误工费，王丽未证明其有固定收入的亦未证明其最近三年的平均收入，王丽户籍在农村，原告主张参照 2023 年安徽省农林牧渔行业就业人员年平均收入 65541 元计算误工费，本院予以支持，误工费为 2693.4 元(179.56 元/天×15 天)；3、护理费为 623.6 元（155.9 元/天×4 天）；4、营养费为 280 元（40 元/天×7 天）；5、住院伙食补助为 160 元（40 元/天×4 天）；6、交通费 40 元（10 元/天×4 天）；7、鉴定费为 900 元。以上损失合计为 6666.94 元。陈国珍应当承担的损失为 6666.94 元的 50%即 3333.47 元。依照《中华人民共和国民法典》第九百九十条、第九百九十一条、第一千一百六十五条、第一千一百七十三条、第一千一百七十九条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第一条、第六条、第七条、第八条、 第九条、第十条、第十一条、第二十二条规定，判决如下：

一、被告陈国珍于本判决生效后十五日内赔偿原告王丽各项损失共计 3333.47 元；

二、驳回原告王丽其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费 300 元，由原告王丽负担 150 元，由被告陈国珍负

担 150 元。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省淮南市中级人民法院。

本判决发生法律效力后，双方必须履行，一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行，申请执行的期限为二年。

审　判　员　　杨选兵

本件与原本核对无异

二〇二五年九月三十日

书　记　员　　王宇旸

《中华人民共和国民法典》

第九百九十条 人格权是民事主体享有的生命权、身体权、健康权、姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权等权利。

除前款规定的人格权外，自然人享有基于人身自由、人格尊严产生的其他人格权益。

第九百九十一条 民事主体的人格权受法律保护，任何组织或者个人不得侵害。

第一千一百六十五条 行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。

依照法律规定推定行为人有过错，其不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。

第一千一百七十三条 被侵权人对同一损害的发生或者扩大有过错的，可以减轻侵权人的责任。

第一千一百七十九条 侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金；造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。

《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》

第一条 因生命、身体、健康遭受侵害，赔偿权利人起诉请求赔偿义务人赔偿物质损害和精神损害的，人民法院应予受理。

本条所称“赔偿权利人”，是指因侵权行为或者其他致害原因直接遭受人身损害的受害人以及死亡受害人的近亲属。

本条所称“赔偿义务人”，是指因自己或者他人的侵权行为以及其他致害原因依法应当承担民事责任的自然人、法人或者非法人组织。

第六条 医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证，结合病历和诊断证明等相关证据确定。赔偿义务人对治疗的必

要性和合理性有异议的，应当承担相应的举证责任。

医疗费的赔偿数额，按照一审法庭辩论终结前实际发生的数额确定。器官功能恢复训练所必要的康复费、适当的整容费以及其他后续治疗费，赔偿权利人可以待实际发生后另行起诉。但根据医疗证明或者鉴定结论确定必然发生的费用，可以与已经发生的医疗费一并予以赔偿。

第七条 误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。

误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。

受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。

第八条 护理费根据护理人员的收入状况和护理人数、护理期限确定。

护理人员有收入的，参照误工费的规定计算；护理人员没有收入或者雇佣护工的，参照当地护工从事同等级别护理的劳务报酬标准计算。护理人员原则上为一人，但医疗机构或者鉴定机构有明确意见的，可以参照确定护理人员人数。

护理期限应计算至受害人恢复生活自理能力时止。受害人因残疾不能恢复生活自理能力的，可以根据其年龄、健康状况等因素确定合理的护理期限，但最长不超过二十年。

受害人定残后的护理，应当根据其护理依赖程度并结合配制残疾辅助器具的情况确定护理级别。

第九条 交通费根据受害人及其必要的陪护人员因就医或者转院治疗实际发生的费用计算。交通费应当以正式票据为凭；有关凭据应当与就医地点、时间、人数、次数相符合。

第十条 住院伙食补助费可以参照当地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准予以确定。

受害人确有必要到外地治疗，因客观原因不能住院，受害人本人及其陪护人员实际发生的住宿费和伙食费，其合理部分应予赔偿。

第十一条 营养费根据受害人伤残情况参照医疗机构的意见确定。

第二十二条 本解释所称“城镇居民人均可支配收入”“城镇居民人均消费支出”“职工平均工资”，按照政府统计部门公布的各省、自治区、直辖市以及经济特区和计划单列市上一年度相关统计

数据确定。

“上一年度”，是指一审法庭辩论终结时的上一统计年度。